

① 개정이유

- 그간 법무부의 업무처리 지시사항*에 따라 운영해 오던 절차를 우리부 지침에 반영하여 행정소송 업무처리 절차를 명확화하고,
 - * 원고의 소 취하 시 동의 여부를 법무부 지휘를 받지 않고 행정청의 장이 판단할 수 있음
- 소송 관련 업무의 효율성 제고를 위해, 법무부의 가이드라인 등을 반영하여 소송비용 회수의 예외 대상을 확대할 필요

② 주요 개정내용

① 원고의 행정소송 취하 시 법무부 지휘 생략(지침 제6조)

- (개정이유) 상대방의 소취하에 대한 동의를 하려면 행정소송의 경우 법무부장관(국가소송은 관할 검찰청)의 지휘를 받아야 하나,
 - 법무부에서 효율적인 소송 수행을 위해, 행정소송에 대해 원고가 소 취하 시 동의 여부에 대해 행정청이 자체적으로 판단하도록 변경

* 행정소송 소취하 동의 지휘 관련 업무처리 지시(법무부 국가송무과-7389)

- 행정소송에 있어 원고가 소를 취하한 경우 검찰청의 장의 지휘를 받지 않고 행정청의 장이 동의 여부를 자체적으로 판단할 수 있음
- 다음의 경우에는 행정청의 장은 소취하에 동의를 할 수 없음. 다만, 이 경우에도 소취하에 동의를 할 특별한 사정이 있는 경우에는 검찰청의 장의 지휘를 받아 동의를 할 수 있음
 - ① 유사한 사안이 많아 정책적으로 판결을 받아 선례를 만들어야 할 필요가 있는 경우
 - ② 원고가 악의적으로 소취하와 소제기를 반복하여 본인에게 유리한 판결을 이끌어내려는 의도가 있는 경우
 - ③ 소송비용을 원고의 부담으로 할 필요가 있는 경우 (이하 생략)

- (개정내용) 행정소송 상대방의 소 취하에 대한 동의에 대해서는 법무부 지휘를 받지 않아도 되도록 명시

현 행	개정안
제6조(주요소송행위에 대한 지휘) 소송수행관서의 장 또는 소송수행자는 다음 각 호의 소송행위를 하려면 소송총괄관과 사전에 협의한 후 행정소송은 법무부장관, 국가소송은 관할 검찰청의 장에게 지휘를 받아야 한다. <단서 신설>	제6조(주요소송행위에 대한 지휘) ----- ----- ----- ----- ---. 다만, 제5호의 경우 행정소송에 대해서는 법무부장관의 지휘를 받지 아니할 수 있다.
1. 소의 제기 및 취하 2. 상소의 포기 및 취하 3. 화해 4. 청구의 포기·인락 및 변경 5. 상대방의 소취하에 대한 동의 6. 주요소송에 대한 소송대리인의 선임	1. ~ 6. (현행과 같음)

② 소송비용 회수 예외 사유에 '변호사 미선임' 추가(지침 제58조)

○ (개정이유) 현행 지침 상 소송 상대방에게 경제적 자력이 없는 경우 등 일부 예외를 제외하고는 소송비용을 회수하여야 함

- 비용 회수를 위해서는 여러 단계의 행정절차*를 거쳐야 하나, 변호사 미선임 사건의 경우 소요비용(인지대, 송달료, 교통비 등)이 소액으로 실효성 부족

* 소송비용액 확정결정 신청(증빙자료 첨부)→확정결정서 송달(법원)→납부요청서 송달→미납시 납부 촉구, 채무불이행자 등재, 재산 명시·조회, 강제집행 등

- 법무부의 '소송비용 회수 등 가이드라인'('20년)에서도 비용회수 예외대상 예시에 '변호사 미선임'이 포함

* 행안부, 기재부, 복지부, 문체부, 농림부, 중기부 등도 변호사 미선임을 예외대상에 포함

○ (개정내용) 소송 관련 업무 수행의 효율화를 위해 비용회수의 예외 대상에 '변호사 미선임'을 추가

- 다만, 변호사를 미선임한 경우라도 일반경비(여비 등) 외에 감정료 등 별도 비용이 발생한 경우는 소송비용을 회수하도록 규정

현행	개정안
제58조(소송비용의 회수 포기) 소송수행관서의 장은 다음 각 호의 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 법무부장관의 지휘를 받아 소송비용의 회수를 포기할 수 있다. <u><단서 신설></u> 1. ~ 4. (생략) <u><신설></u> 5. (생략)	제58조(소송비용의 회수 포기) ----- ----- ----- ----- ----- <u>다만, 제5호의 경우 법무부장관의 지휘를 받지 아니할 수 있다.</u> 1. ~ 4. (현행과 같음) <u>5. 전 심급을 통틀어 소송대리인을 선임한 사실이 없는 경우(다만, 감정료 등 별도의 비용이 소요된 경우는 제외한다)</u> <u>6. (현행 제5호와 같음)</u>

③ (기타) 지침 개정에 따라 재검토 기한 재설정 (지침 제62조)

현행	개정안
제62조(재검토기한) 국토교통부장관은 이 지침에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 <u>2022년 7월 1일</u> 을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 <u>6월 30일</u> 까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제62조(재검토기한) ----- ----- ----- <u>2025년 1월 1일</u> ----- --- <u>12월 31일</u> ----- -----